

Bài 1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 1: Đáp án nào đúng:

- **Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước**
- Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của các tổ chức chính trị - xã hội khác
- Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của các nhóm xã hội tự nguyện thành lập
- Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của các cộng đồng dân cư

Câu 2: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là sai? Phương hướng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là:

- Tổ chức quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả
- **Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam**
- Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Câu 3: Trong các câu sau đây, câu nào là đúng:

- **Chỉ có nhà nước mới có đặc trưng phân chia, phân lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ**
- Tổ chức công đoàn cũng phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
- Tổ chức dòng họ cũng phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
- Các tổ chức nghề nghiệp cũng phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ

Câu 4: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là sai? Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền là:

- **Tất cả mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh bằng pháp luật**
- Sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của con người
- Sự phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước và sự giới hạn, kiểm soát quyền lực nhà nước bởi pháp luật
- Sự hiện diện của hệ thống pháp luật tốt và pháp luật giữ vai trò tối thượng trong xã hội

Câu 5: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là sai? Nhà nước pháp quyền có đặc trưng là:

- Tôn trọng, bảo vệ quyền và tự do của con người
- Sự phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước và sự giới hạn, kiểm soát quyền lực nhà nước bởi pháp luật
- Tôn trọng pháp luật quốc tế
- **Pháp luật được ban hành bởi các tổ chức xã hội**
- Thừa nhận tính tối cao của pháp luật

Câu 6: Chọn phương án đúng trong các khẳng định sau:

- **Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước**
- Nhà nước pháp quyền là một kiểu nhà nước

Câu 7: Chọn phương án đúng trong các khẳng định sau:

- **Nhà nước pháp quyền được ghi nhận trong các Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**
- Nhà nước pháp quyền chỉ được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 8: Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào đúng?

- **Nhà nước có các đặc trưng chủ yếu là: Quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, quản lý dân cư theo lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, pháp luật, quy định và thu thuế theo hình thức bắt buộc**
- Nhà nước không có đặc trưng riêng so với các tổ chức xã hội
- Nhà nước chỉ có một đặc trưng riêng đó là có quyền ban hành pháp luật
- Nhà nước chỉ có hai đặc trưng chủ yếu là: dân cư và lãnh thổ

Câu 9: Chọn phương án đúng trong các khẳng định sau:

- Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, không có bộ máy chuyên cưỡng chế
- **Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên cưỡng chế**

Câu 10: Trong các câu sau, câu nào là đúng

- **Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao của nhà nước về đối nội và độc lập về đối ngoại**
- Chủ quyền quốc gia cũng có ở các tổ chức xã hội khác
- Chủ quyền quốc gia chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ từng quốc gia
- Chủ quyền quốc gia chỉ đặt ra đối với việc bảo vệ biên giới quốc gia

Câu 11: Chọn phương án đúng trong các khẳng định sau

- **Chính phủ là cơ quan nhà nước**
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước

Câu 12: Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào đúng:

- **Chỉ có nhà nước mới có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc**
- Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc
- Quy định pháp luật về thuế của nhà nước không có tính bắt buộc thực hiện
- Các tổ chức nghề nghiệp có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc

Câu 13: Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào ĐÚNG?

- Tổ chức công đoàn cũng phải phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
- Tổ chức dòng họ cũng phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
- Các tổ chức nghề nghiệp cũng phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ
- **Chỉ có nhà nước mới có đặc trưng phân chia, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ**

Bài 2. Bộ máy, chức năng, hình thức nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 1: Chức năng cơ bản của nhà nước không gồm:

- **Chức năng du lịch**
- Chức năng xã hội
- Chức năng kinh tế
- Chức năng giáo dục

Câu 2: Chính phủ thực hiện quyền gì?

- **Quyền hành pháp**
- Quyền kiểm sát
- Quyền lập pháp
- Quyền tư pháp

Câu 3: Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định về vai trò của

- **Đảng Cộng sản Việt Nam**
- Chính phủ
- Tòa án nhân dân
- Quốc hội

Câu 4: Cơ quan nào có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội?

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Tòa án nhân dân tối cao
- **Hội đồng bầu cử quốc gia**
- Chính phủ

Câu 5: Chức năng của Quốc hội không bao gồm?

- Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
- Quyền lập pháp
- **Quyền hành pháp**
- Quyền giám sát tối cao

Câu 6: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thể hiện qua hình thức nào

- Quyền kiểm soát của chính phủ
- **Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện**
- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Hệ thống tư pháp độc lập

Câu 7: Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân là gì?

- Lập pháp
- Kiểm sát việc tuân thủ pháp luật
- **Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp**
- Hành pháp

Câu 8: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước không bao gồm?

- Quyền lực nhà nước là thống nhất
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng
- Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
- **Phân công quyền lực tối đa**

Câu 9: Chủ tịch nước thực hiện vai trò gì

- Người đứng đầu chính phủ
- **Người đứng đầu nhà nước**
- Người đứng đầu quốc hội
- Người đứng đầu tòa án

Câu 10: Quyền lực nhà nước thuộc về ai theo Hiến pháp 2013

- **Nhân dân**
- Quốc hội
- Chính phủ
- Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 11: Khái niệm bộ máy nhà nước

- Tổ chức xã hội dân sự
- **Hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương**
- Hệ thống doanh nghiệp nhà nước
- Tổ chức chính trị

Câu 12: Cơ quan nào là chủ thể thực hiện quyền tư pháp

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Quốc hội
- Chính phủ
- **Tòa án**

Câu 13: Quốc hội thực hiện chức năng nào dưới đây

- Quyền tư pháp
- **Quyền lập hiến và lập pháp**
- Quyền kiểm sát
- Quyền hành pháp

Câu 14: X nói trong nhà nước đơn nhất thì có lãnh thổ chung nhất, có các đơn vị hành chính – lãnh thổ cấu thành nhà nước không có chủ quyền riêng.

Y nói các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương hiện nay vẫn có chủ quyền, có quyền quyết định về việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó.

Ai đúng?

- Y đúng
- **X đúng**

Câu 15: Xem Tivi, A thấy Tổng bí thư ngồi ở hàng ghế đại biểu quốc hội.

A kết luận: Bộ máy nhà nước bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam.

B phản đối nói rằng: Tổng bí thư ngồi đó với vai trò Đại biểu Quốc hội. Trong bộ máy nhà nước không bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam.

Ai đúng?

- A đúng
- **B đúng**

Câu 16: Xem Tivi, E thấy Chủ tịch Quốc hội điều hành các phiên họp của Quốc hội nên

E kết luận Chủ tịch Quốc hội là người chủ tọa các phiên họp của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội, giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

G phản đối nói rằng Chủ tịch Quốc hội là người có vị trí cao nhất, đứng đầu và lãnh đạo, quyết định mọi hoạt động của Quốc hội.

Ai đúng?

- **E đúng**
- G đúng

Câu 17: H nói nhà nước Anh hiện nay là một nhà nước quân chủ, ngôi vua được hình thành bằng phương thức cha truyền con nối. Đây là một nhà nước quân chủ tuyệt đối.

M nói nhà nước Anh không phải là nhà nước quân chủ tuyệt đối mà chỉ là nhà nước quân chủ tương đối.

Ai đúng?

- **M đúng**
- H đúng

Câu 18: Xem Tivi, C thấy ở Mỹ có bầu cử Tổng thống và ở Pháp cũng có bầu cử Tổng thống, C nói cả Mỹ và Pháp đều thuộc chính thể Cộng hòa Tổng thống.

D phản đối nói rằng Mỹ thuộc chính thể Cộng hòa Tổng thống nhưng Pháp không phải.

Ai đúng?

- **D đúng**
- C đúng

Câu 19: K nói chức năng của nhà nước chỉ là hoạt động duy nhất của nhà nước.

M phản đối nói rằng chức năng nhà nước là hoạt động chủ yếu của nhà nước, nhưng không loại trừ sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác.

Ai đúng?

- **M đúng**
- K đúng

Câu 20: T nói Bộ chính trị là một Bộ thuộc Chính phủ.

H nói trong cơ cấu của Chính phủ Việt Nam không gồm có Bộ chính trị.

Ai đúng?

- **H đúng**
- T đúng

Câu 21: N nói Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

K nói Đại học Quốc gia Hà Nội cũng giống như các Đại học khác do Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý nên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Ai đúng?

- **N đúng**
- K đúng

Câu 22: A nói ở Việt Nam chỉ có giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

B nói phát triển khoa học công nghệ cũng là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ai đúng?

- A đúng
- **B đúng**

Câu 23: A nói chức năng của nhà nước và chức năng của cơ quan nhà nước là giống nhau, thực hiện chức năng của cơ quan nhà nước cũng có nghĩa là thực hiện chức năng của nhà nước.

B nói chức năng của nhà nước và chức năng của cơ quan nhà nước là khác nhau.

Ai đúng?

- A đúng
- **B đúng**

Bài 3. Khái niệm, thuộc tính, nguồn pháp luật, vai trò, chức năng của pháp luật

Câu 1: Các đáp án dưới đây, đáp án nào SAI?

- Tính quy phạm phổ biến có nghĩa là pháp luật được áp dụng nhiều lần và hiệu lực không mất đi sau khi đã áp dụng
- Pháp luật có tính bắt buộc chung với phạm vi rộng rãi hơn các quy tắc tập quán, điều lệ hiệp hội
- Tính quy phạm phổ biến có nghĩa là pháp luật có phạm vi áp dụng rộng rãi đối với mọi cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật
- **Tính quy phạm phổ biến có nghĩa là pháp luật được thể hiện dưới các hình thức pháp lý, văn phong, ngôn ngữ hết sức chặt chẽ**

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào SAI

- Hiến pháp là cơ sở nền tảng cho toàn bộ hệ thống pháp luật
- **Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành**
- Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia
- Hiến pháp là luật gốc, luật cơ bản của quốc gia

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

- Được ban hành theo đúng thẩm quyền
- Có tính xác định chặt chẽ về hình thức
- **Có tính cá biệt, cụ thể**
- Được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục xác định

Câu 4: Án lệ

- Là các văn bản của Quốc hội ban hành trong lĩnh vực xét xử
- Là các sản phẩm của hoạt động hành chính, được cơ quan hành chính thừa nhận như khuôn mẫu để áp dụng cho những trường hợp tương tự về sau
- **Là sản phẩm của hoạt động xét xử, do toà án tạo lập trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể, được nhà nước thừa nhận như khuôn mẫu để giải quyết những vụ việc tương tự về sau**
- Là một loại văn bản quy phạm pháp luật do tòa án ban hành

Câu 5: Trong những đáp án dưới đây, đáp án nào ĐÚNG

- Thủ tướng ban hành pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội được Quốc hội giao
- **Lẽ công bằng là nguồn luật ở Việt Nam hiện nay**
- Luật được làm ra bởi nhân dân toàn quốc được gọi là tập quán pháp
- Tập quán pháp là loại pháp luật được làm ra bởi sự sáng tạo của các quốc gia

Câu 6: Tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật có nghĩa là

- **Pháp luật được thể hiện bằng các hình thức rõ ràng, xác định nhằm đảm bảo tính chính xác cao**
- Pháp luật có loại nguồn cơ bản là văn bản quy phạm pháp luật và tập quán
- Pháp luật khái quát hóa và điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất
- Các hình thức thể hiện của pháp luật rất đa dạng phong phú

Câu 7: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là sai

- Mọi cá nhân đều có quyền phản biện các văn bản pháp luật
- Các tổ chức trong xã hội có quyền góp ý kiến xây dựng pháp luật khi nhà nước thông báo
- Tất cả các cá nhân, các tổ chức trong xã hội đều có quyền tham gia xây dựng pháp luật
- **Tất cả các cá nhân, các tổ chức trong xã hội không có quyền tham gia xây dựng pháp luật**

Câu 8: Các đáp án dưới đây, đáp án nào SAI

- Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự nhằm điều chỉnh các quan hệ trong xã hội
- **Pháp luật chỉ là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành**
- Pháp luật được thể hiện dưới các hình thức xác định chặt chẽ
- Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước

Câu 9: Bản chất của pháp luật theo quan niệm chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện chủ yếu qua

- Tính xác định chặt chẽ về hình thức
- **Tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật**
- Tính văn hóa của pháp luật
- Sự hình thành pháp luật trong lịch sử xã hội loài người

Câu 10: Câu nào KHÔNG chính xác

- Chức năng của pháp luật hiện đại là bảo vệ chế độ giả tưởng
- Chức năng của pháp luật hiện đại là bảo vệ quan hệ xã hội
- **Chức năng của pháp luật hiện đại là điều chỉnh quan hệ xã hội**
- Định chuẩn là một trong những chức năng của pháp luật

Câu 11: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước qua

- Sức mạnh của tất cả mọi người trong xã hội
- **Các biện pháp cưỡng chế, thuyết phục, giáo dục, hỗ trợ và các biện pháp khác do nhà nước tiến hành**
- Các điều lệ của các tổ chức xã hội được nhà nước thừa nhận
- Dư luận xã hội

Câu 12: Đáp án nào ĐÚNG

- Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là loại văn bản quy phạm pháp luật
- Nghị quyết của Chủ tịch nước là loại nguồn luật
- **Nghị định do Chính phủ ban hành**
- Lễ công bằng không phải là nguồn luật ở Việt Nam

Câu 13: Đáp án nào KHÔNG ĐÚNG

- Văn bản quy phạm pháp luật là loại nguồn pháp luật của Việt Nam
- Án lệ là nguồn pháp luật của Việt Nam
- Tập pháp pháp là loại nguồn pháp luật của Việt Nam
- **Học thuyết pháp lý là nguồn pháp luật của Việt Nam**

Câu 14: Đáp án nào ĐÚNG

- **Bộ luật do Quốc hội ban hành**
- Bộ luật do Chính phủ ban hành
- Bộ luật do Chủ tịch nước ban hành
- Bộ luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Câu 15: Các loại nguồn (hình thức) của pháp luật Việt Nam hiện nay là

- Điều lệ của các công ty
- **Văn bản pháp luật, tập quán, án lệ, lễ công bằng, nguyên tắc pháp luật**
- Hương ước
- Học thuyết chính trị - pháp lý

Câu 16: Các đáp án dưới đây, đáp án nào SAI

- **Pháp luật là tổng thể các quy tắc được thừa nhận bởi toàn thể cộng đồng và chỉ được thực hiện dựa trên sự tự nguyện và sức mạnh của toàn thể cộng đồng trong xã hội**
- Pháp luật là tổng thể các quy tắc được thừa nhận, ban hành và bảo đảm thực hiện bởi nhà nước
- Pháp luật hình thành từ các tập quán trong cộng đồng và được nhà nước thừa nhận có giá trị áp dụng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội
- Pháp luật hình thành từ các quyết định pháp lý do tòa án ban hành và được nhà nước thừa nhận áp dụng cho các trường hợp tương tự về sau

Câu 17: Đáp án nào ĐÚNG

- Điều lệ Đảng là loại văn bản quy phạm pháp luật
- Án lệ là loại văn bản quy phạm pháp luật
- **Pháp luật có chức năng giáo dục**
- Ai cũng có thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đó là biểu hiện của nền dân chủ

Câu 18: Các đáp án dưới đây, đáp án nào SAI

- **Văn bản pháp luật do tổ chức, cá nhân không nhân danh quyền lực nhà nước ban hành**
- Án lệ là một loại nguồn của pháp luật
- Án lệ do tòa án tạo lập trong quá trình xét xử
- Văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành

Câu 19: Trong số các văn bản sau đây, văn bản nào KHÔNG phải là văn bản quy phạm pháp luật

- **Bản án, quyết định của tòa án**
- Luật do Quốc hội ban hành
- Nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành
- Nghị định do Chính phủ ban hành

Câu 20: Điều ước quốc tế

- Là kết quả của hoạt động xét xử của các tổ chức tài phán quốc tế
- Là nguồn luật cao nhất được áp dụng trong một quốc gia
- **Là các văn bản pháp lý chứa đựng các quy phạm do các chủ thể luật quốc tế thỏa thuận ban hành, làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quốc tế**
- Là các tập quán thương mại được hình thành nên trong hoạt động lưu thông kinh tế giữa các quốc gia

Bài 4. Quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật và thực hiện pháp luật

Câu 1: Năng lực hành vi của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như nào?

- Cả ba nhận định trên đều sai
- **Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó**
- Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định và bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó
- Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó

Câu 2: Khái niệm quyền chủ thể được hiểu là:

- Cá nhân, tổ chức đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định và tham gia vào quan hệ pháp luật
- Là khả năng mà nhà nước thừa nhận cho các cá nhân, tổ chức bằng hành vi của mình tự xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý
- **Là khả năng của chủ thể được xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật cho phép**
- Là khả năng có quyền, nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định cho các cá nhân, tổ chức nhất định

Câu 3: "Năng lực pháp luật" của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?

- **Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó**
- Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó
- Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định và bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó
- Cả ba nhận định trên đều sai

Câu 4: Áp dụng pháp luật

- **Là hình thức thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền**
- Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật buộc phải làm
- Là hình thức pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật cho phép
- Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm

Câu 5: Quy phạm "bắt buộc" là quy phạm như thế nào?

- **Là loại đặt ra một đặt ra một việc cụ thể và buộc các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải làm việc đó**
- Là loại đặt ra một việc cụ thể và cấm các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật làm việc đó
- Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cho phép các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật có quyền lựa chọn làm hoặc không làm việc đó
- Cả ba nhận định trên đều sai

Câu 6: Sử dụng pháp luật

- Là hình thức thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền
- **Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật cho phép**
- Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật buộc pháp luật(?)
- Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm

Câu 7: Loại quy tắc xử sự nào sau đây là quy phạm pháp luật

- Những quy tắc tôn giáo
- Các chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng
- **Những quy tắc xử sự được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện**
- Những thói quen được hình thành từ lâu đời, được cộng đồng thừa nhận

Câu 8: Quy phạm pháp luật gồm những loại nào?

- Chỉ có một loại là "quy phạm lựa chọn"
- **Có thể bao gồm tất cả các loại quy phạm nêu trên**
- Chỉ có một loại là "quy phạm cấm đoán"
- Chỉ có một loại là "quy phạm bắt buộc"

Câu 9: Chấp hành pháp luật được hiểu là

- **Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật phải làm bằng hành động tích cực**
- Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật cho phép
- Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm
- Là hình thức thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền

Câu 10: Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì

- **Là các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật, tham gia vào quan hệ pháp luật**
- Là các tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật, trong đó phải có ít nhất một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Là tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật
- Bất kỳ người nào cũng là chủ thể của quan hệ pháp luật

Câu 11: Chủ thể của một quan hệ pháp luật có thể là

- Một trí tuệ nhân tạo
- **Cá nhân và pháp nhân (tổ chức)**
- Động vật nuôi (chó, mèo,...)
- Chỉ có thể là cá nhân

Câu 12: Năng lực chủ thể của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?

- Chỉ cần có năng lực pháp luật hoặc có năng lực hành vi là có đủ năng lực chủ thể
- Chỉ cần có năng lực pháp luật là có năng lực chủ thể
- Chỉ cần có năng lực hành vi là có đủ năng lực chủ thể
- **Phải có đủ cả năng lực pháp luật và năng lực hành vi mới có đủ năng lực chủ thể**

Câu 13: Quy phạm pháp luật là

- Quy tắc của một tổ chức
- Quy tắc của một nhóm người
- Quy tắc xử sự trong xã hội
- **Quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện**

Câu 14: Các hình thức thực hiện pháp luật là

- Áp dụng pháp luật
- Tuân thủ pháp luật
- Sử dụng pháp luật
- **Cả ba đáp án trên**

Câu 15: Mối quan hệ giữa quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội

- Cả ba nhận định trên đều sai
- Quan hệ xã hội là một loại quan hệ pháp luật
- **Mọi quan hệ pháp luật đều là quan hệ xã hội**
- Không phải quan hệ pháp luật nào cũng là quan hệ xã hội

Câu 16: Quy phạm pháp luật đầy đủ được cấu thành bởi các bộ phận nào?

- Chỉ gồm hai bộ phận bắt buộc là "giả định" và "quy định"
- Chỉ gồm hai bộ phận bắt buộc là "giả định" và "chế tài"
- **Gồm 3 bộ phận là: giả định, quy định và chế tài**
- Chỉ gồm hai bộ phận bắt buộc là "quy định" và "chế tài"

Câu 17: "Quy phạm cấm đoán" là quy phạm thế nào?

- Cả ba nhận định trên đều sai
- Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cho phép các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật có quyền lựa chọn làm hoặc không làm việc đó
- Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và buộc các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải làm việc đó
- **Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cấm các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật làm việc đó**

Câu 18: Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt khi có điều kiện gì

- **Phải có đủ cả ba điều kiện trên**
- Chỉ cần có chủ thể tham gia quan hệ và chủ thể đó có đủ năng lực chủ thể
- Chỉ cần có sự kiện pháp lý
- Chỉ cần có quy phạm pháp luật điều chỉnh

Câu 19: "Năng lực pháp luật" của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- Phụ thuộc vào phong tục, tập quán
- **Phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia**
- Phụ thuộc vào trình độ văn hóa
- Phụ thuộc vào quan điểm đạo đức

Câu 20: Năng lực hành vi của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- Phụ thuộc vào truyền thống văn hóa dân tộc của từng quốc gia
- Phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của chủ thể
- **Phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, trình độ nhận thức của chủ thể**
- Phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia

Bài 5. Ý thức pháp luật, văn hoá pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Câu 1: Trường hợp nào không phải là một hình thức trách nhiệm pháp lý?

- **Cưỡng chế thu hồi đất của gia đình anh X để xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân**
- Trục xuất anh J là người nước ngoài do anh J đã phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam
- Cảnh bảo anh Y (15 tuổi) do điều khiển máy (xe moto)
- Tạm đình chỉ hoạt động đối với quán karaoke HH do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Câu 2: Anh A là công chức của Ủy ban nhân dân huyện. Anh A đã nhận hối lộ để chạy biên chế cho con gái của anh C vào làm trong cơ quan của mình.

Anh A đã vi phạm pháp luật loại gì?

- **Vi phạm pháp luật hình sự**
- Vi phạm pháp luật hành chính
- Vi phạm pháp luật dân sự

Câu 3: Khẳng định sau Đúng hay Sai? "Ý thức pháp luật là một trong số những yếu tố cấu thành cơ bản của văn hóa pháp luật"

- **Đúng**
- Sai

Câu 4: Khẳng định sau Đúng hay Sai? "Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật"

- **Sai**
- Đúng

Câu 5: Đây là khẳng định không đúng?

- **Ý thức pháp luật sẽ quyết định các yếu tố của tồn tại xã hội**
- Tâm lý pháp luật là bộ phận mang tính bền vững, bảo thủ hơn so với tư tưởng pháp luật
- Ý thức pháp luật có tính giai cấp
- Trong một nhà nước dân chủ, chất lượng xây dựng pháp luật phụ thuộc vào ý thức pháp luật của những nhà làm luật và của người dân

Câu 6: Khẳng định sau Đúng hay Sai? "Tòa án là cơ quan có thẩm quyền áp dụng các loại trách nhiệm pháp lý hình sự và trách nhiệm pháp lý hành chính"

- **Sai**
- Đúng

Câu 7: Trong những yếu tố sau đây của cấu thành vi phạm pháp luật, yếu tố nào là bắt buộc phải có để xác định đó là vi phạm pháp luật?

- Hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra
- **Hành vi vi phạm pháp luật**
- Động cơ thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Câu 8: Khẳng định sau Đúng hay Sai? "Khi thực hiện hành vi, không biết trước hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thì không bị coi là có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý"

- **Sai**
- Đúng

Câu 9: Khẳng định sau Đ hay S? "Chủ thể không hành động thì không thể bị coi là vi phạm pháp luật"

- **Sai**
- Đúng

Câu 10: Khẳng định sau Đúng hay Sai? "Ý thức của pháp luật được cấu thành từ Ý thức pháp luật thông thường, ý thức pháp luật có tính lý luận khoa học và ý thức pháp luật nghề nghiệp"

- **Đúng**
- Sai

Câu 11: Khẳng định sau đúng hay sai? "Pháp luật có thể tác động tiêu cực đến ý thức pháp luật"

- **Đúng**
- Sai

Câu 12: Đây là khẳng định đúng?

- Anh B là cán bộ của Sở Tư pháp Hà Nội thường xuyên đi làm muộn là vi phạm hành chính
- Anh N do phòng vệ chính đáng trong quá trình chống trả đánh chết người tấn công mình là vi phạm pháp luật hình sự
- Anh C bị mất năng lực hành vi dân sự lái xe máy đâm bị thương người đi đường là vi phạm hành chính
- **Anh A chậm trả tiền mua nhà trả góp theo hợp đồng là vi phạm pháp luật dân sự**

Câu 13: Đây không phải là VD về ý thức pháp luật?

- **Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa**
- Quan điểm của anh A là chủ cửa hàng tạp hóa về việc pháp luật nên cho phép những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như nhà anh được bày bán hàng hóa ra vỉa hè ngay trước trước cửa nhà mình
- Quan điểm của học thuyết Mác-xít về nguồn gốc nhà nước
- Đại biểu quốc hội B cho rằng các biện pháp bảo vệ trẻ em cần được quy định ở mức độ cao hơn và sớm hơn

Câu 14: Mọi hành vi vi phạm pháp luật không thể đồng thời cùng bị truy cứu các loại trách nhiệm pháp lý nào?

- Trách nhiệm pháp lý hình sự và dân sự
- Trách nhiệm pháp lý kỷ luật và dân sự
- **Trách nhiệm pháp lý hành chính và hình sự**
- Trách nhiệm pháp lý hình sự, dân sự và kỷ luật

Bài 6. Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Câu 1: X nói phòng vệ chính đáng vẫn là tội phạm. Y nói phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Ai đúng?

- X đúng
- **Y đúng**

Câu 2: Bộ trưởng bộ A ban hành quy định, theo đó mỗi cá nhân chỉ được sở hữu 1 xe gắn máy. Hãy chọn đáp án ĐÚNG cho tình huống này trong các đáp án dưới đây

- Quy định của Bộ trưởng Bộ A là phù hợp với hiến pháp
- **Quy định của Bộ trưởng Bộ A là không phù hợp với hiến pháp**

Câu 3: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là SAI

- Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác
- Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội
- **Quyền con người cũng là quyền công dân**
- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

Câu 4: A nói: Người nước ngoài phạm tội ở nước ngoài có thể phải chịu Trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam.

B phản đối: Người nước ngoài phạm tội ở nước ngoài không phải chịu Trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam. Ai đúng?

- B đúng
- **A đúng**

Câu 5: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG NHẤT

- Luật hiến pháp là tổng thể các quy phạm điều chỉnh về tổ chức quyền lực nhà nước
- **Luật hiến pháp là tổng thể các quy phạm điều chỉnh về tổ chức quyền lực nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân**
- Luật hiến pháp là tổng thể các quy phạm điều chỉnh về tổ chức quyền lực nhà nước, nghĩa vụ công dân
- Luật hiến pháp là tổng thể các quy phạm điều chỉnh về Quốc hội

Câu 6: A nói pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự thì cá nhân sẽ không phải chịu trách nhiệm. M nói pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. Ai đúng?

- A đúng
- **M đúng**

Câu 7: Nhận định nào sau đây ĐÚNG

- Luật tổ tụng dân sự điều chỉnh quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án và thi hành án dân sự
- **Luật tổ tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án và thi hành án dân sự**
- Luật tổ tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật dân sự
- Luật tổ tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ có tính chất dân sự giữa các cá nhân phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án và thi hành án dân sự

Câu 8: A nói nguồn của luật hình sự chỉ có duy nhất Bộ luật hình sự. B phản đối nói rằng nguồn của luật hình sự có nhiều loại nguồn khác bao gồm điều ước quốc tế, tập quán, án lệ. Ai đúng?

- **B đúng**
- A đúng

Câu 9: A nói người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội không được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. B nói người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. Ai đúng?

- **B đúng**
- A đúng

Câu 10: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG NHẤT

- **Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa các chủ thể bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý**
- Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản giữa các cá nhân, pháp nhân
- Luật dân sự điều chỉnh quan hệ giữa các cá nhân với nhau liên quan đến quyền lợi tư
- Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ giữa Nhà nước và công dân liên quan đến quyền lợi công

Câu 11: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước
- Tòa án nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước
- Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước
- **Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước**

Câu 12: X nói thủ tục tố tụng giải quyết vụ án hình sự gồm có khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Y nói thủ tục tố tụng giải quyết vụ án hình sự gồm có khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử và thi hành án. Ai đúng? Giải thích?

- X đúng
- **Y đúng**

Câu 13: Anh P. điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính. Không đồng ý với quyết định xử phạt, anh muốn đi khiếu nại nhưng chưa hiểu rõ liệu nếu anh đi khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết theo mong muốn thì liệu anh có tiếp tục khiếu nại nữa hay không. Hãy chọn đáp án ĐÚNG cho tình huống này trong các đáp án dưới đây

- Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức lựa chọn việc khiếu nại tại cơ quan hành chính thì khi hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) thì họ vẫn có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án
- Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức lựa chọn việc khiếu nại tại cơ quan hành chính thì khi hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) thì họ không có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

Câu 14: A nói lỗi là dấu hiệu bắt buộc của mọi tội phạm. B nói có những trường hợp là tội phạm không nhất thiết có lỗi. Ai đúng?

- B đúng
- **A đúng**

Câu 15: N nói tù chung thân không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. M nói tù chung thân không áp dụng đối với người dưới 16 tuổi. Ai đúng?

- M đúng
- **N đúng**

Câu 16: X nói người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. M nói người bị buộc tội được coi là có tội ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang. Ai đúng?

- **X đúng**
- M đúng

Câu 17: E nói tội phạm chỉ được quy định trong Bộ luật hình sự. M nói trong án lệ nếu có quy định về tội phạm mới thì vẫn phải áp dụng án lệ đó. Ai đúng?

- **E đúng**
- M đúng

Câu 18: Trong các nhận dưới đây, nhận định nào là SAI

- Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam
- **Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam không phải nộp thuế**
- Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam
- Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải nộp thuế

Câu 19: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức nếu không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án, bắt buộc phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu rồi mới có quyền khởi kiện ra Tòa án
- Cá nhân, cơ quan, tổ chức nếu không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án, không cần phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu rồi mới có quyền khởi kiện ra Tòa án

Câu 20: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG

- Hiến pháp không phải là nguồn của luật hành chính
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là nguồn của luật hành chính
- Các điều ước quốc tế không phải là nguồn của luật hành chính
- **Hiến pháp là nguồn của luật hành chính**

Câu 21: Hoa khôi A và Đại gia B (đã có vợ) ký hợp đồng, thỏa thuận rằng B sẽ chu cấp cho A một cuộc sống sung túc với 01 biệt thự sang trọng, tiền mặt 100 triệu đồng/tháng trong 7 năm, tổng giá trị lên tới 16,5 tỷ đồng, đổi lại, A phải chấp nhận làm "vợ hai" của B, phải "ngoan" và "chiều" B, phục vụ B bất cứ lúc nào B muốn. Thực hiện thỏa thuận được gần 2 năm, B gặp người đẹp khác trẻ và hấp dẫn hơn A nên không còn chu cấp cho A như đã cam kết, A khởi kiện B ra Tòa án yêu cầu B thực hiện đúng hợp đồng. Hãy chọn đáp án ĐÚNG cho tình huống này trong các đáp án dưới đây

- Tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu của A và buộc B phải thực hiện đúng hợp đồng vì B đã vi phạm hợp đồng dân sự được ký kết giữa A và B
- **Tòa án không chấp nhận yêu cầu của A vì hợp đồng giữa A và B không có hiệu lực do vừa vi phạm điều cấm của bộ luật vừa trái đạo đức xã hội**
- Tòa án không chấp nhận yêu cầu của A vì yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà thuộc thẩm quyền của cơ quan công an
- Tòa án không chấp nhận yêu cầu của A vì yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân

Câu 22: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG

- Tòa hành chính là loại tòa đặc biệt chỉ dành cho người làm việc trong cơ quan hành chính
- **Tòa hành chính là loại tòa dành cho việc xét xử các vụ án hành chính, trong đó người khởi kiện có thể là cá nhân, tổ chức**
- Tòa hành chính là loại tòa dành cho việc xét xử các vụ án hành chính, trong đó người khởi kiện chỉ có thể là công chức nhà nước

Câu 23: T nói cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 6 tháng đến 3 năm. M nói cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 3 tháng đến 6 tháng. Ai đúng?

- M đúng
- **T đúng**

Câu 24: Ông A chết để lại di sản là một ngôi nhà 3 tầng trên diện tích 200 m². B là con trai trưởng của A đang quản lý ngôi nhà đó, không muốn chia ngôi nhà cho những người con khác của A là C và D. Sau nhiều lần họp gia đình không thỏa thuận thành công. C và D khởi kiện B ra Tòa án yêu cầu chia di sản thừa kế của ông A. Tòa án đã thụ lý vụ án và tiến hành hòa giải, B, C, D lại hòa giải được với nhau. Hãy chọn đáp án ĐÚNG cho tình huống này trong các đáp án dưới đây

- Tòa án sẽ không đưa vụ án ra xét xử mà sẽ công nhận sự thỏa thuận của B, C, D vì các đương sự trong tố tụng dân sự có quyền tự định đoạt đối với quyền, lợi ích của mình
- Tòa án vẫn phải đưa vụ án ra xét xử vì các giai đoạn tố tụng dân sự bao gồm cả giai đoạn xét xử tại phiên tòa sơ thẩm
- Tòa án sẽ không phải đưa vụ án ra xét xử vì đây là việc dân sự chứ không phải vụ án dân sự
- Tòa án vẫn phải đưa vụ án ra xét xử vì một khi C, D đã khởi kiện B yêu cầu chia thừa kế thì họ không thể thỏa thuận với nhau để giải quyết tranh chấp được nữa mà phải để cho Tòa án phân xử

Câu 25: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG

- Khi nhận được quyết định hành chính mà mình cho rằng sai trái, xâm phạm quyền lợi của mình, chỉ cá nhân có quyền khởi kiện hành chính
- Khi nhận được quyết định hành chính mà mình cho rằng sai trái, xâm phạm quyền lợi của mình, cá nhân, tổ chức không có quyền khởi kiện hành chính
- **Khi nhận được quyết định hành chính mà mình cho rằng sai trái, xâm phạm quyền lợi của mình, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại và khởi kiện hành chính**
- Khi nhận được quyết định hành chính mà mình cho rằng sai trái, xâm phạm quyền lợi của mình, cá nhân, tổ chức chỉ có quyền khiếu nại hành chính mà không có quyền khởi kiện hành chính

Câu 26: M nói tội phạm thực hiện dưới dạng đồng phạm thường ít nguy hiểm cho xã hội hơn tội đơn lẻ. X nói ngược lại tội phạm thực hiện dưới dạng đồng phạm bao giờ cũng nguy hiểm cho xã hội hơn tội đơn lẻ. Ai đúng?

- **X đúng**
- M đúng

Câu 27: B nói: Tính trái pháp luật hình sự của tội phạm không phải là đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của tội phạm. C nói: Tính trái pháp luật hình sự của tội phạm là đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của tội phạm. Ai đúng?

- B đúng
- **C đúng**

Câu 28: M nói người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. N nói người bị buộc tội có nghĩa vụ phải chứng minh là mình vô tội. Ai đúng?

- **M đúng**
- N đúng

Câu 29: T nói người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. H nói người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ai đúng?

- H đúng
- **T đúng**

Câu 30: A nói: Người đủ 14 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. B nói: Người đủ 14 tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Ai đúng?

- B đúng
- **A đúng**

Câu 31: M nói phạt tiền vừa là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung. X nói phạt tiền chỉ là hình phạt chính. Ai đúng?

- **M đúng**
- X đúng

Câu 32: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG NHẤT

- Nguồn của Luật Hiến pháp là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật
- Nguồn của Luật Hiến pháp là Hiến pháp
- Nguồn của Luật Hiến pháp là đạo đức, tập quán trong xã hội
- **Nguồn của Luật Hiến pháp là Hiến pháp, Các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Một số văn bản quy phạm pháp luật khác và có thể là án lệ của tòa hiến pháp, tập quán hoàng gia .v.v**

Câu 33: A cho B vay 200 triệu, đến hạn B không trả. Dù A đã đòi vài lần, B vẫn xin khất nợ do đang gặp khó khăn. A bức mình làm đơn tố cáo B gửi đến cơ quan công an về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, yêu cầu xử lý hình sự đối với B

- A làm đơn tố cáo B gửi đến cơ quan công an yêu cầu xử lý hình sự đối với B là sai vì Viện kiểm sát nhân dân mới có thẩm quyền giải quyết vụ việc này
- A làm đơn tố cáo B gửi đến cơ quan công an yêu cầu xử lý hình sự đối với B là đúng vì hành vi của B thỏa mãn dấu hiệu của Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
- **A làm đơn tố cáo B gửi đến cơ quan công an yêu cầu xử lý hình sự đối với B là sai vì quan hệ vay nợ giữa A và B là quan hệ dân sự, thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự và hành vi của B chưa thỏa mãn dấu hiệu của Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản**
- A làm đơn tố cáo B gửi đến cơ quan công an yêu cầu xử lý hình sự đối với B là sai vì quan hệ vay nợ giữa A và B là quan hệ pháp luật hành chính, A phải yêu cầu Ủy ban nhân dân giải quyết

Câu 34: Nhận định nào sau đây là ĐÚNG

- Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là phương pháp mệnh lệnh kết hợp với phương pháp phối hợp-chế ước
- Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là phương pháp mệnh lệnh kết hợp với phương pháp trao quyền
- Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là phương pháp mệnh lệnh kết hợp với phương pháp cấm đoán
- **Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là phương pháp mệnh lệnh kết hợp với phương pháp tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự**

Câu 35: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG NHẤT

- **Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp tự định đoạt, tự do ý chí, tự chịu trách nhiệm, và các chủ thể được làm tất cả những gì luật không cấm**
- Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp thỏa thuận kết hợp với phương pháp mệnh lệnh
- Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp thỏa thuận kết hợp với cấm đoán
- Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp thỏa thuận kết hợp với trao quyền

Câu 36: X nói tù có thời hạn với người phạm tội có mức tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 20 năm. Y nói tù có thời hạn với người phạm tội có mức tối thiểu là 6 tháng và tối đa là 30 năm. Ai đúng?

- **X đúng**
- Y đúng

Câu 37: C nói tội phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, ý nghĩ, tư tưởng mà chưa biểu lộ ra bằng hành vi thì không phải là tội phạm. D phải đối nói rằng trường hợp không hành động thì không phải là hành vi như trốn thuế, không cứu người trong trường hợp người đó nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn là tội phạm. Ai đúng?

- D đúng
- **C đúng**

Câu 38: A mới chuyển đến biệt thự mới to đẹp, A rất tự hào nên thường xuyên mời bạn bè đến tổ chức tiệc tùng, hát hò nhảy múa thâu đêm rất ồn ào. Hàng xóm xung quanh bất bình, phản nản với tổ trưởng tổ dân phố và đề nghị A chấm dứt các hoạt động tiệc tùng ồn ào, nhưng A vẫn mặc kệ. Hãy chọn đáp án ĐÚNG cho tình huống này trong các đáp án dưới đây:

- Đề nghị của hàng xóm là đúng vì hàng xóm cũng có quyền sử dụng nhất định đối với căn biệt thự của A
- **Đề nghị của hàng xóm là đúng vì mặc dù A có quyền sở hữu căn biệt thự nhưng chủ sở hữu không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.**
- Đề nghị của hàng xóm là sai vì hàng xóm không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của A
- Đề nghị của hàng xóm là sai vì A có toàn quyền sở hữu căn biệt thự và có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn để hưởng thụ lợi ích từ chính tài sản của mình

TỔNG HỢP GIỮA KỲ		
STT	Câu hỏi	Đáp án
1	N nói Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, do đó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. K nói Đại học Quốc gia Hà Nội cũng giống như các Đại học khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vậy đáp án đúng là	Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm nên phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ giáo dục cũng như trước Thủ tướng Chính phủ
		Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo
		Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm do đó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ
2	X nói Việt Nam là nhà nước đơn nhất, trong nhà nước đơn nhất thì có lãnh thổ chung thống nhất, có các đơn vị hành chính - lãnh thổ cấu thành nhà nước không có chủ quyền riêng. Y nói các tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương hiện nay vẫn có chủ quyền, có quyền quyết định về việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó. Đáp án đúng là	Các đơn vị hành chính - lãnh thổ cấu thành nhà nước Việt Nam có chủ quyền riêng trong một số trường hợp đặc biệt
		Các đơn vị hành chính - lãnh thổ cấu thành nhà nước có chủ quyền riêng, có quyền quyết định về việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó
		Các đơn vị hành chính - lãnh thổ cấu thành nhà nước Việt Nam chỉ có chủ quyền riêng trong phạm vi đơn vị hành chính - lãnh thổ đó
		Các đơn vị hành chính - lãnh thổ cấu thành nhà nước Việt Nam không có chủ quyền riêng
3	Xem Tivi, C thấy ở Mỹ có bầu cử Tổng thống và ở Pháp cũng có bầu cử Tổng thống C nói rằng cả Mỹ và Pháp đều thuộc chính thể Cộng hòa Tổng thống. Vậy đáp án đúng là	Mỹ thuộc chính thể Cộng hòa Tổng thống, Pháp thuộc chính thể cộng hòa đại nghị
		Mỹ thuộc chính thể Cộng hòa Tổng thống, nhưng Pháp không phải
		Mỹ thuộc chính thể Cộng hòa đại nghị, Pháp thuộc chính thể cộng hòa lưỡng tính
		Pháp thuộc chính thể Cộng hòa đại nghị, nhưng Mỹ không phải
4	Chủ thể của quan hệ pháp luật là gì?	Là các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật, tham gia vào quan hệ pháp luật
		Là tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật
		Bất kỳ người nào cũng là chủ thể của quan hệ pháp luật
		Là các tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật, trong đó phải có ít nhất một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
5	Loại quy tắc xử sự nào sau đây là quy phạm pháp luật	Những quy tắc xử sự được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
		Những thói quen được hình thành từ lâu đời, được cộng đồng thừa nhận
		Các chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng
		Những quy tắc tôn giáo
6	Quan hệ pháp luật pháp sinh, thay đổi hoặc chấm dứt khi có điều kiện gì	Chỉ cần có chủ thể tham gia quan hệ và chủ thể đó có đủ năng lực chủ thể
		Chỉ cần có sự kiện pháp lý
		Phải có đủ cả ba điều kiện trên
		Chỉ cần có quy phạm pháp luật điều chỉnh
7	"Năng lực pháp luật" của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?	Phụ thuộc vào trình độ văn hóa
		Phụ thuộc vào phong tục, tập quán
		Phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia
		Phụ thuộc vào quan điểm đạo đức
8	"Quy phạm cấm đoán" là quy phạm thể nào?	Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và buộc các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải làm việc đó
		Cả ba nhận định trên đều sai
		Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cấm các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải làm việc đó
		Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cho phép các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật có quyền lựa chọn hoặc không làm việc đó
9	Áp dụng pháp luật	Là hình thức thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền
		Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật buộc phải làm
		Là hình thức pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật cho phép
		Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm
10	Năng lực hành vi của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?	Phụ thuộc vào truyền thống văn hóa dân tộc của từng quốc gia
		Phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của chủ thể
		Phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, trình độ nhận thức của chủ thể
		Phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia
11	Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG phải đặc điểm của Nhà nước đơn nhất	Nhà nước có một bộ máy nhà nước, bao gồm hệ thống thống nhất các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương
		Các đơn vị hành chính - lãnh thổ hợp thành nhà nước không có chủ quyền riêng
		Công dân của nhà nước có một quốc tịch
		Nhà nước có hai hệ thống pháp luật
12	Các lĩnh vực nào dưới đây KHÔNG thuộc lĩnh vực của chức năng xã hội	Môi trường
		Y tế
		Khoa học công nghệ
		Mua bán vũ khí
13	Nhà nước nào dưới đây KHÔNG theo chính thể cộng hòa	Nga
		Campuchia

13	Nhà nước nào dưới đây KHÔNG theo chính thể cộng hòa	Pháp Đức
14	Nhà nước nào dưới đây KHÔNG theo chính thể cộng hòa	Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ tương đối
15	Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng với chế độ Cộng hòa Tổng thống	Tổng thống là người đứng đầu nhánh hành pháp, không phải là nguyên thủ quốc gia Tổng thống không phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện Nghị viện và Tổng thống do dân bầu Tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật mà Nghị viện đã thông qua
16	Nhà nước nào dưới đây KHÔNG phải nhà nước liên bang	Đức Pháp Nga Ấn Độ
17	Xem Tivi, A thấy Tổng bí thư ngồi ở hàng ghế đại biểu quốc hội. A kết luận: Bộ máy nhà nước bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam. B phản đối nói rằng: Tổng bí thư ngồi đó với vai trò Đại biểu Quốc hội. Trong bộ máy nhà nước không bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam. Đáp án đúng là	Bộ máy nhà nước bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam Bộ máy nhà nước không bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam Bộ máy nhà nước không bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam, trừ chức danh Tổng bí thư Bộ máy nhà nước bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác
18	A nói ở Việt Nam chỉ có giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. B nói phát triển khoa học công nghệ cũng là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vậy đáp án đúng là	Cả giáo dục đào tạo và y tế là quốc sách hàng đầu Chỉ có giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu Cả giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ đều là quốc sách hàng đầu Y tế mới là quốc sách hàng đầu
19	Quy phạm pháp luật đầy đủ được cấu thành bởi các bộ phận nào?	Quy phạm "bắt buộc" là quy phạm như thế nào Chỉ gồm hai bộ phận bắt buộc là "giả định" và "chế tài" Gồm 3 bộ phận là: giả định, quy định và chế tài Chỉ gồm hai bộ phận bắt buộc là "quy định" và "chế tài"
20	Quy phạm pháp luật gồm những loại nào?	Chỉ có một loại là "quy phạm lựa chọn" Có thể bao gồm tất cả các loại quy phạm nêu trên Chỉ có một loại là "quy phạm cấm đoán" Chỉ có một loại là "quy phạm bắt buộc"
21	Năng lực hành vi của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như nào?	Cả ba nhận định trên đều sai Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định và bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó
22	Khái niệm quyền chủ thể được hiểu là:	Cá nhân, tổ chức đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định và tham gia vào quan hệ pháp luật Là khả năng mà nhà nước thừa nhận cho các cá nhân, tổ chức bằng hành vi của mình tự xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý Là khả năng của chủ thể được xử sự theo những cách thức nhất định mà pháp luật cho phép Là khả năng có quyền, nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định cho các cá nhân, tổ chức nhất định
23	Quy phạm pháp luật là	Quy tắc của một tổ chức Quy tắc của một nhóm người Quy tắc xử sự trong xã hội Quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện
24	Trong các câu sau, câu nào là đúng	Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao của nhà nước về đối nội và độc lập về đối ngoại Chủ quyền quốc gia cũng có ở các tổ chức xã hội khác Chủ quyền quốc gia chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ từng quốc gia Chủ quyền quốc gia chỉ đặt ra đối với việc bảo vệ biên giới quốc gia
25	Phương pháp nào dưới đây KHÔNG phải phương pháp thực hiện chức năng nhà nước	Giáo dục, thuyết phục Tra tấn Khen thưởng Cưỡng chế
26	Đâu không phải là loại nguồn pháp luật của Việt Nam hiện nay?	Văn bản quy phạm Tập quán pháp Lễ công bằng Điều ước quốc tế
27	Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào pháp luật thể hiện chức năng điều chỉnh	Tất cả các trường hợp đều không thể hiện chức năng điều chỉnh của pháp luật Ngày 9.11.2023, anh A bạo hành vợ và bị Ủy ban nhân dân xã lập biên bản xử phạt Anh A mời anh B và anh C ăn cơm trưa. Anh C đề nghị là nên uống một chút bia cho có không khí. Anh A nói là không nên vì bây giờ Nghị định 100 năm 2021 của Chính phủ thực hiện rất nghiêm chỉnh và hành vi vi phạm bị phạt rất nặng. Họ đã ăn cơm trưa vui vẻ cùng nhau mà không cần tới bia Học sinh A (17 tuổi) lái ô tô con đến trường và bị cảnh sát giao thông xử lý

28	Trong số những nội dung dưới đây nội dung nào KHÔNG thuộc hình thức thực hiện chức năng nhà nước	Xây dựng pháp luật
		Tôn trọng pháp luật
		Thực thi pháp luật
		Bảo vệ pháp luật
29	H nói Nhà nước Anh hiện nay là một nhà nước quân chủ, ngôi vua được hình thành bằng phương thức cha truyền con nối. Đây là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. M nói nhà nước Anh không phải là nhà nước quân chủ tuyệt đối mà chỉ là nhà nước quân chủ tương đối. Vậy đáp án đúng là:	Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ vừa tuyệt đối vừa tương đối
		Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ nhị nguyên
		Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ tuyệt đối
		Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ tương đối
30	Nhà nước nào dưới đây KHÔNG theo chính thể Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa	Nam Phi
		Lào
		Bắc Triều Tiên
		Trung Quốc
31	K nói chức năng nhà nước chỉ là hoạt động duy nhất của nhà nước. M phản đối chức năng nhà nước, nhưng không loại trừ sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác. Đáp án đúng là:	Chức năng nhà nước chủ yếu của nhà nước, nhưng không loại trừ sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác
		Chức năng nhà nước chỉ là hoạt động duy nhất của nhà nước
		Chức năng nhà nước là hoạt động chủ yếu của nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác không tham gia thực hiện chức năng nhà nước
		Chức năng nhà nước là hoạt động chủ yếu của nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác là những chủ thể chỉ chịu sự điều hành của nhà nước
32	Khi áp dụng giải quyết một vụ việc thực tiễn, thẩm phán nhận thấy có sự xung đột trong giải quyết cùng một vấn đề. Theo đó, Nghị định mà Chính phủ hướng dẫn Luật lại giải thích hẹp hơn quy định của Luật, theo bạn, trường hợp này thẩm phán phải	Áp dụng Nghị định bởi đó là văn bản chi tiết hơn, còn Luật là văn bản chung
		thứ t
		Thẩm phán không áp dụng và trả hồ sơ vì thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc
		Áp dụng theo quy định của Luật
33	Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng	Án lệ là một loại nguồn pháp luật mới được thừa nhận ở nước ta và đây là loại nguồn do thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm ra thông qua hoạt động xét xử của mình
		Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể do chủ thể có thẩm quyền lựa chọn, công bố
		Án lệ có hiệu lực áp dụng sau văn bản quy phạm pháp luật
		Án lệ là một trong những nguồn luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện đại
34	Chấp hành pháp luật được hiểu là	Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật phải làm bằng hành động tích cực
		Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật cho phép
		Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm
		Là hình thức thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền
35	Các hình thức thực hiện pháp luật là:	Áp dụng pháp luật
		Sử dụng pháp luật
		Cả ba đáp án trên
		Tuân thủ pháp luật
36	Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng với chế độ Cộng hòa lưỡng tính	Tổng thống không thể giải tán Nghị viện
		Tổng thống do dân bầu ra, chỉ đứng đầu nhà nước chứ không đứng đầu chính phủ
		Nghị viện có thể bỏ phiếu không tin nhiệm Chính phủ, buộc Chính phủ giải tán
		Tổng thống có quyền bổ nhiệm thủ tướng Chính phủ nhưng phải được Nghị viện phê chuẩn
37	Mối quan hệ giữa quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội	Cả ba nhận định trên đều sai
		Quan hệ xã hội là một loại quan hệ pháp luật
		Mọi quan hệ pháp luật đều là quan hệ xã hội
		Không phải quan hệ pháp luật nào cũng là quan hệ xã hội
38	Chức năng điều chỉnh của pháp luật có nghĩa là:	Pháp luật đưa ra các chế tài để xử lý những hành vi vi phạm
		Pháp luật điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức trong xã hội theo những chuẩn mực mà pháp luật quy định trước.
		Cả A, B và C đều sai
		Pháp luật đưa ra những chuẩn mực để người dân, cộng đồng, doanh nghiệp trên cơ sở đó mà nhận biết được đúng sai, phải trái
39	Năng lực của chủ thể trong quan hệ luật pháp được hiểu như thế nào?	Phải có đủ cả năng lực pháp luật và năng lực hành vi mới có năng lực chủ thể là phương án đúng
41	Trong số các văn bản sau đây, văn bản nào KHÔNG phải là văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay?	Sắc lệnh của chủ tịch nước.
		Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
		Nghị định của chính phủ
		Quyết định của Thủ tướng chính phủ
42	Trong số các văn bản sau đây, văn bản nào KHÔNG phải là văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay?	Quyết định của Thủ tướng về việc thành lập trường Đại học Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội
		Thông tư của Bộ trưởng.
		Lệnh của chủ tịch nước.
		Luật của quốc hội
43	Theo quan điểm của Mác-xít, pháp luật có hai thuộc tính là	Tính phổ quát và tính chuẩn mực
		Tính dân chủ và tính quyền lực.
		Tính phổ biến và quyền lực

		Tính giai cấp và tính xã hội
44	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai? Tổ chức quyền lực trong nhà nước pháp quyền là:	Quyền lực nhà nước được phân chia thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền lực đó độc lập với nhau về vi phạm thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ và phương pháp hoạt động. Quyền lực nhà nước được phân chia thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền lực đó độc lập nhưng có sự phối hợp. Các nhánh quyền lực có sự kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Quyền lực nhà nước được phân chia thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền lực đó hoàn toàn độc lập
45	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai:	Mọi cá nhân đều có quyền phản biện các văn bản pháp luật Các tổ chức trong xã hội có quyền góp ý xây dựng pháp luật khi có nhà nước thông báo. Các cá nhân, các tổ chức trong xã hội không có quyền tham gia xây dựng tổ chức pháp luật. Tất cả các cá nhân, các tổ chức trong xã hội đều có quyền tham gia xây dựng pháp luật
46	Trong các câu sau đây, câu nào là Đúng?	Quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực chính trị duy nhất Quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực tinh thần duy nhất Quyền lực nhà nước là một trong những loại hình của quyền lực chính trị có tính chất đặc biệt Quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực kinh tế duy nhất
47	Trong số các đáp án dưới đây, đáp án nào đúng?	Đề thụ hưởng quyền con người, cá nhân cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và sự đồng ý của một chính phủ nào đó Quyền con người không gì khác là quyền công dân. Đề thụ hưởng các quyền cơ bản của con người, cá nhân cần phải chứng minh có quốc tịch của một quốc gia xác định. Đề thụ hưởng các quyền cơ bản của con người thì không phải phụ thuộc vào yếu tố quốc tịch
48	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào sai?	Cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu. Cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích kinh tế và lợi ích tinh thần cho các nhân, tổ chức. Cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích tinh thần cho các nhân, tổ chức Cải cách thủ tục hành chính chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức và không có ích cho nhà nước, xã hội
49	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai	Quyền tư pháp là quyền xét xử bởi chủ thể là tòa án và các cơ quan nhà nước khác. Nhiệm vụ của quyền tư pháp là đảm bảo sự áp dụng pháp luật đúng đắn bảo vệ quyền lợi con người, đảm bảo công lý. Độc lập tư pháp là một trong các điều kiện cần có của nhà nước pháp quyền Quyền tư pháp là quyền xét xử bởi chủ thể duy nhất bởi các tòa án
50	Sử dụng pháp luật	Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiểm chế không tiến hành các hoạt động mà pháp luật cấm Là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật cho phép Gi gì đó nhưng k phải đáp án Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật buộc pháp luật
51	"Năng lực pháp luật" của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?	Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định và bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó Cả ba nhận định trên đều sai Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó
52	Nội dung nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với chế độ Cộng hoà đại nghị	Người đứng đầu Chính phủ do dân bầu trực tiếp Nghị viện do dân bầu Nghị viện có thể bị giải tán Chính phủ chịu trách nhiệm trước Nghị viện
53	của Quốc hội, nên E kết luận Chủ tịch Quốc hội là người chủ tọa các phiên họp của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữa quan hệ với các đại biểu Quốc hội. G phản đối nói rằng Chủ tịch Quốc hội là người có vị trí cao nhất, đứng đầu và lãnh đạo, quyết định mọi hoạt động của Quốc hội. Vậy đáp án	Chủ tịch Quốc hội là người chỉ thực hiện tổ chức hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội Chủ tịch Quốc hội là người chỉ thực hiện các hoạt động đối ngoại của Quốc hội Chủ tịch Quốc hội là người có vị trí cao nhất, lãnh đạo mọi hoạt động của Quốc hội Chủ tịch Quốc hội là người chủ tọa các phiên họp của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội
54	Thứ tự nào đúng trong các câu dưới đây?	Cả B, C, D đều sai Hiến pháp, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội Bộ luật, Thông tư, Pháp lệnh Luật, Nghị định, Thông tư
55	Một trong những bảo đảm thực hiện quan trọng nhất của pháp luật hiện đại là bảo đảm bằng	Quyền lực nhà nước Sức mạnh Bạo lực cách mạng Vũ lực
56	Trong các câu sau, câu nào là Đúng:	Quyền lực nhà nước có hiệu lực áp dụng chỉ đối với các cá nhân có vi phạm pháp luật Quyền lực nhà nước có hiệu lực áp dụng đối với tất cả mọi cá nhân, tổ chức sinh sống trong phạm vi lãnh thổ của nhà nước Quyền lực nhà nước có hiệu lực áp dụng đối với các cá nhân đã chấp hành các quy định pháp luật về đóng thuế Quyền lực nhà nước có hiệu lực áp dụng đối với các cá nhân từ 18 tuổi trở lên
		Nhà nước pháp quyền là một kiểu nhà nước trong lịch sử, xuất hiện tiếp sau các nhà nước chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa

57	Trong cá nhận định dưới đây, nhận định nào là Đúng:	Nhà nước pháp quyền là một kiểu nhà nước trong lịch sử, thể hiện bản chất, vai trò và các điều kiện phát sinh, phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định Nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức quyền lực nhà nước tiến bộ mà bất kì nhà nước nào, thể chế chính trị nào muốn đạt đến trình độ văn minh đều phải hướng tới Nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức quyền lực nhà nước chỉ xuất hiện ở các quốc gia phương Tây
58	Trong các câu sau đây, câu nào là Đúng:	Chỉ có nhà nước mới có đặc trưng về lãnh thổ và dân cư, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ Tổ chức công đoàn cũng có đặc trưng về lãnh thổ và dân cư Các tổ chức nghề nghiệp cũng có đặc trưng về lãnh thổ và dân cư Tổ chức dòng họ cũng có đặc trưng về lãnh thổ và dân cư như nhà nước
59	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai? Phương hướng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là:	Hoàn thiện hệ thống pháp luật; thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam Tổ chức quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả;
60	Trong các câu sau, câu nào là Đúng:	Nhà nước có vai trò, trách nhiệm bảo vệ các quyền, tự do và lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người và công dân Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ quyền của những công dân đã vi phạm pháp luật Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các cá nhân có quốc tịch của quốc gia khác Nhà nước có vai trò, trách nhiệm bảo vệ các quyền hiến định chỉ đối với công dân của mình
61	Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt khi có điều kiện gì?	Chỉ cần có quy phạm pháp luật điều chỉnh Chỉ cần có sự kiện pháp lý Chỉ cần có chủ thể tham gia quan hệ và chủ thể đó có đủ năng lực chủ thể Phải có đủ cả ba điều kiện trên
62	T nói Bộ Chính trị là một Bộ thuộc Chính phủ. H nói trong cơ cấu của Chính phủ Việt Nam không có Bộ Chính trị. Vậy đáp án chính xác nhất là:	Trong cơ cấu của Chính phủ Việt Nam không có Bộ chính trị Trong cơ cấu của Chính phủ Việt Nam có Bộ chính trị đứng đầu là thủ tướng Chính phủ Trong cơ cấu của chính phủ Việt Nam không có Bộ chính trị nhưng có Ban thư kí Trong cơ cấu của Chính phủ Việt Nam có Bộ chính trị
63	Nhà nước nào dưới đây KHÔNG theo chính thể quân chủ lập hiến:	Thái Lan Thụy Điển Hà Lan Ấn Độ
64	"Quy phạm cấm đoán" là quy phạm như thế nào?	Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cho phép các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật có quyền lựa chọn làm hoặc không làm việc đó Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cấm các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật làm việc đó Cả ba nhận định trên đều sai Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và buộc các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật phải làm việc đó
65	Đâu là đáp án SAI?	Luật là văn bản quy phạm pháp luật do lưỡng viện của Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị định 100/2021/ND-CP của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Trường Đại học Luật, ĐHQGHN không phải là văn bản quy phạm pháp luật Pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
66	Năng lực pháp luật của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?	Phụ thuộc vào quan điểm đạo đức Phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia Phụ thuộc vào phong tục tập quán Phụ thuộc vào trình độ văn hóa
67	Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào pháp luật thực hiện chức năng bảo vệ?	Anh A và anh B đã thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thành công tại Văn phòng công chứng Tân Tây Đô Anh A quyết định khi lái xe sẽ không sử dụng rượu bia bởi từ khi có Nghị định 100 anh thấy mức phạt cho hành vi này thực sự rất nghiêm khắc Anh A bị anh B bôi nhọ danh dự trên Facebook, anh A đã lập vi bằng và sau đó kiện ra Toà án, Tòa án phán quyết buộc anh B phải thực hiện xin lỗi công khai, cải chính và bồi thường thiệt hại Anh A và Chị B trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành đã thực hiện thuận tình ly hôn.
68	Trong các câu sau, câu nào là Đúng:	Anh A và Chị B trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành đã thực hiện thuận tình ly hôn. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài nhưng chỉ trên cơ sở pháp các hiệp định tương trợ tư pháp, pháp luật đã được ký kết Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình ở trong và bên ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài
69	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là SAI? Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền là	Sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của con người Sự hiện diện của hệ thống pháp luật tốt và pháp luật giữ vai trò tối thượng trong xã hội Sự phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước và sự giới hạn, kiểm soát quyền lực nhà nước bởi pháp luật Tất cả mọi quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng pháp luật
70	Đâu là đáp án SAI trong số các đáp án dưới đây?	Học thuyết pháp lý là loại nguồn pháp luật của không ít quốc gia Học thuyết pháp lý là loại nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay

70	Đâu là đáp án SAI trong số các đáp án dưới đây?	Học thuyết pháp lý có vai trò quan trọng trong đời sống pháp luật của rất nhiều quốc gia Tập quán pháp luật là loại nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay
71	Năng lực chủ thể của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?	Chỉ cần có năng lực pháp luật là có năng lực chủ thể Chỉ cần có năng lực hành vi là có đủ năng lực chủ thể Chỉ cần có năng lực pháp luật hoặc có năng lực hành vi là có đủ năng lực chủ thể Phải có đủ cả năng lực pháp luật và năng lực hành vi mới có đủ năng lực chủ thể
72	H nói Nhà nước Anh hiện nay là một nhà nước quân chủ, ngôi vua được hình thành bằng phương pháp cha truyền con nối. Đây không phải là nhà nước quân chủ tuyệt đối mà chỉ là nhà nước quân chủ tương đối. Vậy đáp án đúng là:	Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ tương đối Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ tuyệt đối Nhà nước Anh là nhà nước quân chủ nhị nguyên Nhà nước Anh là nước quân chủ vừa tuyệt đối vừa tương đối
73	Trong các đáp án dưới đây đáp án nào ĐÚNG	Quy định pháp luật về thuế của nhà nước không có tính bắt buộc Các tổ chức nghề nghiệp có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc Chỉ có nhà nước mới có đặc trưng về lãnh thổ và dân cư, quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ Các tổ chức chính trị-xã hội khác có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc
74	Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào ĐÚNG về các đặc trưng chủ yếu của nhà nước:	Nhà nước không có đặc trưng riêng so với các tổ chức xã hội Nhà nước có các đặc trưng chủ yếu là: quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, dân cư và lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, pháp luật, quy định và thu thuế Nhà nước chỉ có một đặc trưng riêng đó là có quyền ban hành pháp luật Nhà nước chỉ có hai đặc trưng chủ yếu là: dân cư và lãnh thổ
75	Ngày nay, pháp luật được coi là hệ thống các quy tắc xử sự:	Do các tổ chức quốc tế làm ra và bắt buộc mọi quốc gia phải tuân theo Do các tổ chức xã hội kiến tạo ra và buộc các thành viên của tổ chức của mình phải tuân theo Do nhà nước đặt ra, thừa nhận hoặc/và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước Do cộng đồng đảm bảo dân cư tạo ra và mọi người tự nguyện tuân theo
73	Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào pháp luật thể hiện chức năng đánh giá, định chuẩn?	. Anh A và anh B là bạn thân, hai người cam kết làm thông gia bởi anh A có con trai và anh B có con gái. Khi hai con đủ 16 tuổi, anh A và anh B yêu cầu hai con cưới nhau. Hai con của hai anh không đồng ý và nhờ đến pháp luật. Theo đó, pháp luật cấm việc cưỡng ép kết hôn và đồng thời nam nữ muốn ở kết hôn cũng phải đủ tuổi theo quy định. Như vậy, hành vi của anh A và anh B là sai theo quy định của pháp luật dù truyền thống ở nơi họ sống là như thế từ bao đời nay Thực hiện pháp luật về đấu giá, anh A đã tham qua đấu giá và đấu giá thành công lô đất tại Hoài Đức trị giá 2 tỷ VNĐ Anh A bị cưỡng chế thi hành án ngôi nhà giá 5 tỷ VNĐ Không có trường hợp nào trong số các trường hợp nêu trên pháp luật thực hiện chức năng đánh giá, định chuẩn
78	Đâu KHÔNG phải chức năng của pháp luật hiện đại	Pháp luật có chức năng điều chỉnh Pháp luật có chức năng định chuẩn, định giá trị Pháp luật có chức năng bảo vệ Pháp luật là công cụ để giai cấp cai trị trấn áp giai cấp bị trị
79	Chức năng bảo vệ của pháp luật có nghĩa là	Là khi anh A muốn chứng minh với cảnh sát giao thông rằng hành vi vượt đèn đỏ của anh ấy là hợp pháp Pháp luật được làm ra để bảo vệ các giá trị, các quan hệ xã hội mà nhà làm luật muốn bảo vệ Là khi anh A thấy rằng đó là việc đúng cần làm theo Cả 3 đáp án trên đều không phù hợp
80	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là đúng	Chỉ có nhà nước mới có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc Quy định pháp luật về thuế của nhà nước không có tính bắt buộc thực hiện Các tổ chức nghề nghiệp có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc Các tổ chức chính trị - xã hội khác có quyền quy định và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc
81	Thứ tự nào đúng trong các câu dưới đây	Hiến pháp, điều ước quốc tế Điều ước quốc tế, Hiến pháp, các văn bản luật khác của quốc gia (nội luật). Không quan trọng hình thức văn bản, thứ tự áp dụng phụ thuộc vào nội dung văn bản. Hiến pháp, điều ước quốc tế, các văn bản luật khác của quốc gia (nội luật).
82	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai? Tổ chức quyền lực trong nhà nước pháp quyền là:	Quyền lực nhà nước được phân chia thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền lực đó độc lập nhưng có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau Các nhánh quyền lực có sự kiểm soát và đối trọng lẫn nhau Quyền lực nhà nước được phân chia thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền lực đó độc lập với nhau về phạm vi thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ và phương thức hoạt động; Quyền lực nhà nước được phân chia thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và các nhánh quyền lực đó hoàn toàn độc lập, không có mối quan hệ với nhau
83	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai:	Cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình thức sở hữu Cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích kinh tế và lợi ích tinh thần cho các cá nhân, tổ chức Cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích tinh thần cho các cá nhân, tổ chức Cải cách thủ tục hành chính chỉ mang lại lợi ích cho các cá nhân, tổ chức chứ không mang lại lợi ích cho nhà nước, xã hội
84	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là ĐÚNG?	A. Thuật ngữ Nhà nước pháp quyền chỉ được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam B. Thuật ngữ Nhà nước pháp quyền được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam C. Thuật ngữ Nhà nước pháp quyền được ghi nhận trong tất cả các bản Hiến Pháp của nước Việt Nam từ 1945 trở lại đây

		D. Thuật ngữ Nhà nước pháp quyền chưa được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
85	Quy phạm "bắt buộc" là quy phạm như thế nào	Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và buộc các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật làm việc đó B. Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cho phép các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật có quyền lựa chọn làm hoặc không làm việc đó C. Là loại quy phạm đặt ra một việc cụ thể và cấm các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật làm việc đó D. Cả ba nhận định trên đều sai
86	Chức năng bảo vệ của pháp luật có nghĩa là?	A. Pháp luật đưa ra các chế tài xử lý những hành vi vi phạm B. Pháp luật đưa ra những những chuẩn mực để người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên cơ sở đó phân biệt được đúng sai, phải trái C. Pháp luật điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong xã hội theo những chuẩn mực mà pháp luật quy định trước D. A, B, C đều sai
87	Trong nhận định dưới đây, nhận định nào là SAI? Nhà nước pháp quyền có đặc trưng là?	A. Thừa nhận tính tối cao của pháp luật - ĐÚNG B. Tôn trọng pháp luật quốc tế - ĐÚNG C. Sự phân quyền trong tổ chức quyền lực nhà nước và sự giới hạn, kiểm soát quyền lực nhà nước bởi pháp luật - ĐÚNG D. Pháp luật được ban hành bởi các tổ chức xã hội E. Tôn trọng, bảo vệ quyền và tự do của con người - ĐÚNG
88	Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là Sai? Phương hướng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là:	Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.v.v. Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; Đổi mới hoạt động tư pháp theo hướng trao cho Tòa án nhân dân tối cao thẩm quyền xét xử các vụ án cụ thể;
89	Quyền lực nhà nước thuộc về ai theo Hiến pháp 2013?	A. Quốc hội B. Nhân dân C. Chính phủ D. Đảng Cộng sản Việt Nam
90	Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào ĐÚNG:	Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của các nhóm xã hội tự nguyện thành lập Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của các tổ chức chính trị - xã hội khác Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của các cộng đồng dân cư
91	Trong những đáp án dưới đây, đáp án nào ĐÚNG?	Lễ công bằng không phải là nguồn luật ở Việt Nam Nghị quyết của Chủ tịch Nước là một loại nguồn luật Nghị định do Chính phủ ban hành Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là một loại văn bản quy phạm pháp luật
92	Năng lực pháp luật của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như nào?	Cả ba nhận định trên đều sai Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định và bằng chính hành vi của mình để tham gia vào quan hệ pháp luật đó Là khả năng của chủ thể được pháp luật quy định để được tham gia vào quan hệ pháp luật đó